

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 536/2538	นายทวี พากเพียร กับพวก บริษัทบดินทร์ฟุตแวร์- คอร์ตโปเรชั่น	โจทก์ จำเลย จำกััด
------------------------------	--	--------------------------

ป.พ.พ. มาตรา 575, มาตรา 583

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา 47

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 575, 583 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47 (3) ได้กำหนดให้ลูกจ้างมีหน้าที่ทำงานให้แก่นายจ้างโดยทำงานตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง ดังนั้น คำสั่งของนายจ้างที่ลูกจ้างจักต้องปฏิบัติตาม ก็จะต้องเป็นคำสั่งที่ให้ลูกจ้างทำงานตามหน้าที่ของลูกจ้างและเป็นงานในกิจการของนายจ้างนั้น

จำเลยมีปัญหาในการผลิตเนื่องจากการเกิดการผลิตงานในบริษัทอ. ที่จำเลยเป็นลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์พื้นยางรองเท้ามาผลิตเป็นรองเท้า จำเลยได้ชี้แจงให้ลูกจ้างทราบความจำเป็นที่จะต้องให้ลูกจ้างจำเลยไปทำงานที่บริษัท อ.โจทก์ทั้งเจ็ดและลูกจ้างอื่นก็ไปทำงานให้ตามประสงค์ชอบด้วยกฎหมายและการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี แต่ที่จำเลยสั่งให้โจทก์ทั้งเจ็ดไปทำงานที่บริษัท อ. หลังจากที่โจทก์ทั้งเจ็ดกลับไปบริษัทจำเลยและสั่งเช่นเดียวกันซ้ำอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้ลงโทษโจทก์ทั้งเจ็ดที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งครั้งแรกนั้น เมื่อบริษัท อ. มิได้เป็นกิจการของจำเลย ทั้งงานที่จำเลยสั่งให้โจทก์ทั้งเจ็ดทำที่บริษัท อ. ก็มีใช้งานตามหน้าที่ของโจทก์ทั้งเจ็ด คำสั่งของจำเลยที่ให้โจทก์ทั้งเจ็ดไปทำงานนอกหน้าที่ของลูกจ้างและเป็นงานของบุคคลอื่น เช่นนี้ ย่อมมิใช่คำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย การที่โจทก์ทั้งเจ็ดไม่ไปทำงานดังกล่าวย่อมถือไม่ได้ว่า

โจทก์ทั้งเจ็ดขัดหรือฝ่าฝืนคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้างตามบทกฎหมายดังกล่าวข้างต้น จำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ถึงที่ 7 จึงเป็นการเลิกจ้างโดยไม่มี ความผิดเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็น-ธรรม ทั้งจำเลยจะต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอก กล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยให้แก่โจทก์ดังกล่าวด้วย

จำเลยมีปัญหาในการผลิตเนื่องจากเกิดการผลงงานในบริษัทอ. ที่จำเลยเป็น ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์พืชนยางรองเท้ามาผลิตเป็นรองเท้า จำเลยได้ชี้แจงให้ลูกจ้างทราบ ความจำเป็นที่จะต้องให้ลูกจ้างจำเลยไปทำงานที่บริษัท อ.โจทก์ทั้งเจ็ดและลูกจ้างอื่น ก็ไปทำงานให้ตามประสงค์ชอบด้วยกฎหมายและการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี แต่ที่จำเลย สั่งให้โจทก์ทั้งเจ็ดไปทำงานที่บริษัท อ. หลังจากที่โจทก์ทั้งเจ็ดกลับไปบริษัทจำเลย และสั่งเช่นเดียวกันซ้ำอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้ลงโทษโจทก์ทั้งเจ็ดที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ครั้งแรกนั้น เมื่อบริษัท อ. มิได้เป็นกิจการของจำเลย ทั้งงานที่จำเลยสั่งให้โจทก์ทั้ง เจ็ดทำที่บริษัท อ. ก็มีใช้งานตามหน้าที่ของโจทก์ทั้งเจ็ด คำสั่งของจำเลยที่ให้โจทก์ ทั้งเจ็ดไปทำงานนอกหน้าที่ของลูกจ้างและเป็นงานของบุคคลอื่น เช่นนี้ ย่อมมิใช่คำ สั่งอันชอบด้วยกฎหมาย การที่โจทก์ทั้งเจ็ดไม่ไปทำงานดังกล่าวย่อมถือไม่ได้ว่า โจทก์ทั้งเจ็ดขัดหรือฝ่าฝืนคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้างตามบทกฎหมายดัง กล่าวข้างต้น จำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ถึงที่ 7 จึงเป็นการเลิกจ้างโดยไม่มี ความผิดเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็น-ธรรม ทั้งจำเลยจะต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอก กล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยให้แก่โจทก์ดังกล่าวด้วย

(สวรรณค์ ศักดารักษ์-ชลิต ประไพศาล-ชลอ บุญยเนตร)

ศาลแรงงานกลาง - นายเกษม เวชศิลป์

ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------